



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 32º D.P. ITAQUERA

Boletim No.: 841/2017

INICIADO: 13/03/2017 16:57hs e EMITIDO: 13/03/2017 19:46hs

Folha : 1

JMLOQQCBDKKEFO\Z

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 8069/90 - ECA

Natureza: Entregar produtos cujos componentes possam causar dependência (Art. 243)

Consumado

Espécie: L 8069/90 - ECA

Natureza: Caput Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos (244B)

Consumado

Local: AVENIDA DOS GURIS, 61 - VILA JACUI - CEP: 08060-400 - S.PAULO
SP.

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 63 D.P. - VILA JACUI

Ocorrência: 13/03/2017 às 15:00 horas

Comunicação: 13/03/2017 às 16:56 horas

Elaboração: 13/03/2017 às 16:57 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- UELDER SACRAMENTO SANTOS - Presente ao plantão - RG: 49776637-SP
emitido em 30/09/2016 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: JOSE RAIMUNDO SOUZA SANTOS - Mãe: MARIA PAULA LIMA SACRAMENTO
- Natural de: UBAITABA - BA - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 27/02/1995 22 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 46372705885
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
- Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Carapinha
- Cor do cabelo: Castanhos escuros - Altura: 1,65 - Compleição: MAGRO
- Endereço Residencial: AV. DOS GURIS, 61 - VL JACUI - S.PAULO - SP
- Telefones: (11)2058-4281 (Residencial)

Testemunha:

32º D.P. ITAQUERA

Endereço da delegacia: R SABADO DANIELO, 64 - ITAQUERA-S.PAULO-SP



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 32º D.P. ITAQUERA
Boletim No.: 841/2017

INICIADO:13/03/2017 16:57hs e EMITIDO:13/03/2017 19:46hs

Folha :2

JML0QQCBDKKEFO\Z

- ROGERIO ALVES DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 17531421-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: CICERO ALVES DA SILVA
Mãe: EDITE IZABEL DA SILVA - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 20/01/1971
46 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: RUA SABBADO D ANGELO, 64 - ITAQUERA - S.PAULO - SP
Empresa: 32º DP - Telefones: (11)2205-6015 (Residencial)

Adolescente:

- MATTHAEUS FERREIRA MIRANDA DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 38458845
SP - emitido em 19/07/2003 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: NELSON MIRANDA DOS SANTOS - Mãe: ROSINALVA FERREIRA DOS SANTOS PAES
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 30/12/2000 16 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: ESTUDANTE - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA DOS REMEDIOS, 86 - NOVA VL CURUÇA - S.PAULO - SP
- SAMUEL FAGUNDES DA SILVA - Não presente ao plantão - RG: 54953572-SP
emitido em 27/11/2010 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: PAULO PEREIRA DA SILVA - Mãe: VANDA FAGUNDES ALVES
Natural de: SANTOS -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 20/05/2001 15 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: ESTUDANTE - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA SAO JOAO BATISTA , 538 - ERMELINO MATARAZZO
S.PAULO - SP

Condutor:

- RUBENS EDUARDO TALARICO - Presente ao plantão - RG: 7552713-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: RUBENS TALARICO
Mãe: MANUELINA JOSE TALARICO - Natural de: SÃO PAULO
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 01/05/1954
62 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: RUA SABBADO DANGELO, 64 - S.PAULO - SP
Empresa: 32 DP - ITAQUERA - Telefones: (11)2205-6059 (Comercial)

Curador:

- LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS PAES - Presente ao plantão - RG: 45064025-SP
emitido em 04/02/2015 - Exibiu o RG original: Sim

32º D.P. ITAQUERA

Endereço da delegacia : R SABADO DANGELO, 64 - ITAQUERA-S.PAULO-SP



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 32º D.P. ITAQUERA
 Boletim No.: 841/2017

INICIADO:13/03/2017 16:57hs e EMITIDO:13/03/2017 19:46hs
 JML0QQCBDKEEF0\Z

Folha :3

Pai: FRANCISCO ERIVAN PAES - Mãe: ROSINALVA FERREIRA DOS SANTOS PAES
 Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
 Nascimento: 26/10/1994 22 anos - Estado civil: Solteiro
 Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
 Endereço Residencial: RUA DOS REMEDIOS, 86 - VL CURUÇA - S.PAULO - SP

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda - Observações: R\$ 69,00
- Pessoa relacionada: UELDER SACRAMENTO SANTOS

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Quilo - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 6 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: LACRE 00001860 - INDICIADO UELDER SACRAMENTO SANTOS

Histórico:

.....

Comparecem os policiais civis para noticiar o seguinte fato:

O policial civil ROGERIO, condutor da ocorrência, relatou o que segue: Viatura 24252 e em companhia do policial RUBENS; Que, na quinta-feira passada recebeu uma denúncia anônima referente a possível tráfico de drogas na região; Que, segundo a denúncia, indivíduos estariam traficando perto da pista de skate, local do fato, e que numa casa a frente da pista estaria estocando grande quantidade de entorpecentes; Que, na data de hoje, a confirmar procedência da denúncia, a equipe ficou de campana; Que no local três indivíduos estavam sentados e dois deles aparentemente realizando mercancia de drogas; Que, em observação, percebeu-se que um deles recebia o dinheiro e outro pegava entorpecente; Que, abordados e indagados (MATTHEUS, UELDER e SAMUEL), os suspeitos alegaram ser usuários; Que com o adolescente MATTHEUS foi encontrado uma porção de maconha, mas debaixo das pedras sob o viaduto onde ele buscava foram encontrados mini tablet's e algumas porções de maconha; Que com UELDER, R\$ 69,00 em diversas notas; Que o adolescente SAMUEL não confirmou a participação; Que, conforme a denúncia, UELDER morava frente à pista de skake, sua esposa franqueou a entrada, mas só foi encontrado uma porção média de maconha, não confirmando a informação da denúncia anônima; Que todos foram encaminhados à delegacia para formalidades legais.

32º D.P. ITAQUERA

Endereço da delegacia : R SABADO DANIELO, 64 - ITAQUERA-S.PAULO-SP



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 32º D.P. ITAQUERA

Boletim No.: 841/2017

INICIADO:13/03/2017 16:57hs e EMITIDO:13/03/2017 19:46hs

Folha :4

JMLOQQCBDKEEFO\Z

O adolescente MATTHEUS negou a autoria do ato infracional com seguintes termos: Que não tem passagem policial; Que nega ato infracional de tráfico de drogas; Que hoje só estava fumando maconha com seu amigo UELDER; Que nada sabe dizer sobre as drogas apreendidas, nem de dinheiro.

O adolescente SAMUEL negou a autoria do ato infracional com o que segue: Que tem passagem policial ato infracional de roubo e receptação; Que hoje só estava fumando maconha de UELDER; Que estava no local porque sua namorada é prima de UELDER e mora no mesmo local; Que UELDER foi quem convidou a fumar um baseado; Que nada sabe dizer sobre drogas apreendidas.

Interrogado com o Aviso de Miranda, o averiguado UELDER declarou o que segue: Que não tem passagem policial; Que estava no local do fato só fumando maconha com amigos; Que a maconha que todos fumaram era do declarante; Que confirma somente a propriedade de uma porção de maconha (baranga de vinte), que estava guardada em casa; Que nada sabe dizer sobre outras drogas; Que confirma a propriedade dos valores.

O laudo IC retornou positivo para drogas.

.....

DA DELIBERAÇÃO (Lei 12.830/13): No concernente à materialidade do crime, em obediência ao art. 50, 1º, da Lei 11.343/06, restou-se positiva, conforme verificado no laudo de constatação anexo; Quanto à autoria, UELDER mereceu o indiciamento pelo suposto tráfico de drogas (art. 33). Em confronto dos móveis, a versão dos policiais saiu vencedora. A tese da negativa de autoria não foi o suficiente a duvidar da legitimidade da ação dos policiais. Os policiais ao menos afirmaram a participação de UELDER e do adolescente MATTHEUS, aquele pegava o dinheiro dos compradores e este pegava a droga para eles. Além destas hipóteses, mesmo sob pretexto de amizade, UELDER praticou para com os adolescentes LD 33, 3 (juntos consumirem), o ECA 243 (servir produtos que possam causar dependência) e o ECA 244-B (corrupção). Todavia, DEIXO de apreender os adolescentes porque MATTHEUS não tem passagem policial de tráfico de drogas, não revelando seguramente personalidade voltada ao crime, e o ato infracional em tese praticado não foi com a ameaça ou violência contra a pessoa; porque SAMUEL não demonstrou aos policiais seguramente sua participação, pondo-os em dúvida.

DA FIANÇA: Deixo de arbitrar a fiança por juridicamente impossível nesta fase policial.

32º D.P. ITAQUERA

Endereço da delegacia : R SABADO DANIELO, 64 - ITAQUERA-S.PAULO-SP



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 32º D.P. ITAQUERA

Boletim No.: 841/2017

INICIADO:13/03/2017 16:57hs e EMITIDO:13/03/2017 19:46hs

Folha :5

JML0QQCB0KEEF0\Z

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

MATTHAEUS FERREIRA MIRANDA DOS SANTOS

SUELI PEREIRA S. SOUZA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

YONG SUK CHOI
DELEGADO DE POLÍCIA

32º D.P. ITAQUERA

Endereço da delegacia : R SABADO DANIELO, 64 - ITAQUERA-S.PAULO-SP